

1502359-19.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... que o réu Antônio praticou os crimes de roubo majorado (concurso de agentes, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo) e extorsão mediante sequestro que lhes foram imputados, devendo haver sua absolvição em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Deve haver, ainda, a absolvição do corréu Valdinei em relação a todos os crimes que lhe foram imputados. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1502359-19.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502359-19.2021.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Réu:

ANTONIO NETO DANIEL DE SOUSA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA

Vistos.

ANTÔNIO NETO DANIEL DE SOUSA e VALDINEI SOARES DE BARROS foram denunciados como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, II, VII e §2º-A, I e 159, caput, do Código Penal e artigo 16, §1º, IV da Lei 10.826/03, na forma do artigo 29 e art. 69, ambos do CP.

Narra a denúncia que, no dia no dia 23 de julho de 2021, por volta das 13h01min, na Rua Romeu Tullio, nº 10, Carlos Gomes, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, ANTÔNIO NETO DANIEL DE SOUSA e VALDINEI SOARES DE BARROS vinculados psicologicamente e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante violência com emprego de arma branca e grave ameaça com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, uma caminhonete Ford Ranger, cor preta e um cartão bancário, restringindo a liberdade da vítima. Eles também, durante o delito acima, no barracão localizado na Avenida Itamarati, 519, Campinas/SP, vinculados psicologicamente e com unidade de desígnios, sequestraram M.C.R.D.A., com o fim de

obterem, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Consta também, que após o delito acima, no barracão localizado na Avenida Itamarati, 519, Campinas/SP, vinculados psicologicamente e com unidade de desígnios, portaram e possuíram a arma de fogo marca Imbel, tipo pistola, calibre 380, de uso permitido, com numeração suprimida e 14 cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls. 116/117) e os réus foram citados (Antônio - fls. 137; Valdinei - fls. 138), apresentando suas respostas à acusação (Antônio - fls. 194/196; Valdinei fls. 188/193). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e os réus interrogados. Em seguida, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente, em parte.

As provas carreadas aos autos comprovam que o réu Antônio praticou os crimes de roubo majorado (concurso de agentes, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo) e extorsão mediante sequestro que lhes foram imputados, devendo haver sua absolvição em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Deve haver, ainda, a absolvição do corréu Valdinei em relação a todos os crimes que lhe foram imputados.

Vejamos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 14/17, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 19/21 e pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Quando interrogado, em Juízo, o réu Antônio confessou os fatos. Disse que conhecia a vítima, pois foi contrato para fazer um trabalho em seu barracão. Afirmou que o ofendido deixou de lhe pagar pelos serviços prestados, e precisou emprestar dinheiro de um agiota, que passou a pressioná-lo intensamente, não tendo resistido e decidido cobrar o ofendido, tendo, então, praticado o narrado na exordial. Aduziu que apenas conheceu Valdinei na delegacia.

Quando interrogado, em juízo, o réu Valdinei negou os fatos. Negou tenha sido preso na condução do veículo da vítima. Disse que conversava com dois amigos, quando foi abordado. Afirmou nada ter contra os policiais que efetuaram sua prisão.

A confissão do réu Antônio, em Juízo, restou confirmada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando desmentida a negativa apresentada pelo corréu Valdinei.

O ofendido M.C.R.D.A., em Juízo, afirmou que trafegava em uma estrada de terra, indo para o sítio em que trabalha, e avistou um veículo Peugeot/206, de cor preta, placas DGN-5753 parado e com o capô aberto. Contou que um dos indivíduos, o acusado Antônio, afirmou que estava a caminho do sítio, para arrumar o trilho de um portão, pois de fato, ele havia feito um trabalho de serralheria há algum tempo no local. Relatou que Antônio pediu ajuda, pois seu veículo estava quebrado, mas logo em seguida apareceu o segundo indivíduo, portando uma arma de fogo, e anunciou o roubo. Afirmou que adentraram em um matagal próximo ao local, tendo sido colocado de joelhos, com as mãos amarradas, sendo que os criminosos exigiam a entrega de dinheiro. Contou que foi colocado deitado no banco de trás do veículo Peugeot,

coberto por um pano. Aduziu ainda ter sido atingido com um golpe de facão em sua mão direita no momento em que estava sendo retirado do veículo. Afirmou que o facão estava sendo utilizado para cortar as amarras de suas mãos, acreditando não ter sido intencional a lesão ocasionada. Disse que Antônio foi dirigindo o Peugeot enquanto o outro indivíduo dirigia a sua caminhonete. Contou que andaram por aproximadamente uma hora, inclusive conseguiu ver rapidamente a penitenciária de Hortolândia, e que acabaram parando no barracão localizado na Avenida Itamarati, 519, onde foi amarrado e ameaçado por Antônio e o outro indivíduo. Relatou ainda que, ambos os acusados exigiram R\$ 50.000,00 para libertá-lo, mas não tinha esta quantia em conta, então ligou para sua esposa e pediu que fizesse um "Pix" no valor de R\$ 10.000,00 para a conta indicada e que ela não questionasse o motivo. Afirmou que o "Pix" foi feito. Asseverou que, posteriormente, os criminosos pediram seu cartão bancário e a senha para sacar valor. Disse que o comparsa de Antônio saiu com o cartão e a senha, utilizando sua caminhonete à qual, segundo os criminosos, seria "dado um fim". Afirmou que essa comparsa era chamado de "Parrudo". Disse que o indivíduo preso na direção de sua caminhonete não era o "Parrudo", podendo ser outro comparsa dos criminosos. Afirmou que Parrudo não foi preso. Contou que ficou amarrado pelas mãos e pelos pés por aproximadamente 01h30min, enquanto Antônio o pressionava para que conseguisse mais dinheiro, ameaçando-o com a arma de fogo. Aduziu que os criminosos conversam com terceira pessoa, pelo telefone, durante o ato criminosos. Por fim, diz que não reconhece Valdinei Soares de Barros como o segundo autor que acompanhava Antônio Neto. Em Juízo, reconheceu o réu Antônio como sendo um dos criminosos. Disse que o segundo indivíduo, chamado de "Parrudo", não era qualquer dos indivíduos que lhe foram exibidos na audiência. Afirmou que o réu Antônio realizou serviços em seu apartamento e em sua empresa, sendo todos os valores correspondentes pagos ao acusado. Disse que o indivíduo que foi detido pelos policiais, em sua caminhonete, não participou dos fatos narrados na denúncia. Apenas soube, posteriormente, que ele foi preso na posse de sua caminhonete. Disse ter ficado muito abalado com a situação. Afirmou que o crime "acabou" com sua vida, não sabendo sequer se um dia vai se recuperar. Disse que não consegue trabalhar, que teme sair na rua, com medo, inclusive, de represálias por parte dos criminosos, que afirmaram saber onde sua esposa trabalha, e que está fazendo tratamento psicológico para tentar se recuperar.

O policial militar Guilherme Rodrigues do Nascimento, em Juízo, afirmou ter sido acionado pelo Copom sobre ocorrência de possível sequestro, sendo que o celular do ofendido estava sendo rastreado por sua esposa. Disse que a esposa do ofendido passou o endereço, e, chegando próximo ao local, avistou a caminhonete da vítima sendo manobrada por Valdinei Soares de Barros. Abordado, Valdinei foi questionado a respeito da procedência da caminhonete, o réu afirmou ter sido contratado para transportá-la, não tendo qualquer participação no roubo e no sequestro. Disse, entretanto, que sabia indicar o local em que a vítima se encontrava, em poder dos criminosos. Contou que no local informado por Valdinei, deparou-se com o acusado Antônio Neto Daniel de Sousa, que abriu um pouco o portão, apenas espiando e imediatamente tentou fechar, mas foi abordado, tendo ele imediatamente se entregado, jogando-se ao chão. Contou que Antônio deixou em cima de uma mesa uma arma de fogo. Afirmou que o acusado Antônio confessou, ainda no local da abordagem, que havia praticado o roubo com a ajuda de mais um indivíduo, cujo nome não quis revelar. Relatou que dentro do barracão estava o veículo Peugeot, de cor preta, placas dgn-5753, que foi usado no roubo e, sentada em uma cadeira, a vítima, com as mãos amarradas. Aduziu que a vítima, ainda no local, disse que estava trafegando pela rodovia, quando viu o veículo Peugeot parado no acostamento com dois homens ao seu lado e que reconheceu um dos homens, como Antônio, que já o havia prestado serviço de serralheria anteriormente. A vítima informou que parou para oferecer ajuda, quando foi abordado pelos criminosos e levado para o cativado, onde passou a ser ameaçado com arma de fogo e um facão, tendo feito uma transferência no valor de R\$ 10.000,00 para uma conta indicada pelos criminosos.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Matheus Bernardi Carvalho

Furllan, em Juízo.

Ante esses elementos, caracterizado o delito de roubo majorado (mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e extorsão mediante sequestro imputados ao réu Antônio. Ele vinculado psicologicamente e com unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, uma caminhonete Ford Ranger, cor preta e um cartão bancário, de propriedade do ofendido M.C.R.D.A. Ele também, após consumado o delito acima, no barracão localizado na Avenida Itamarati, 519, Campinas/SP, vinculado psicologicamente e com unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, sequestrou M.C.R.D.A., com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate.

Houve confissão judicial, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O ofendido afirmou que trafegava em uma estrada de terra, quando avisou um veículo Peugeot, parado, aparentemente com problemas mecânicos. Disse que parou para ajudar, ao perceber que se tratava de Antônio, indivíduo que já havia prestado serviços em sua empresa. Contou que logo em seguida, foi abordado por outro indivíduo que, com emprego de arma de fogo, anunciou o roubo. Afirmou que foi colocado de joelhos e marrado, enquanto seus pertences eram subtraídos. Disse que posteriormente, foi colocado no veículo PEUGEOT, e conduzido até um barracão, tendo o comparsa de Antônio seguido na condução de sua caminhonete. Contou que no barracão, os criminosos exigiram a entrega de seu cartão bancário e de seu celular, através do qual era possível acessar sua conta bancária, e a senha. Afirmou, também, que os criminosos passaram a exigir R\$ 50.000,00 para seu resgate, obrigando que entrasse em contato com sua esposa, solicitando que ela fizesse a transferência do valor indicado. Disse que ligou para sua esposa, que fez um pix para uma conta indicada pelos criminosos, que desejavam mais dinheiro, ameaçando-o o de morte. Afirmou que um dos criminosos deixou o local, com seu celular e seu cartão bancário e, logo em seguida, policiais chegaram ao local e foi resgatado.

A versão do ofendido restou confirmada pelo depoimento dos policiais militares que, em Juízo, contaram terem sido acionados via Copom para atender ocorrência de um sequestro. Disseram que a esposa da vítima estava monitorando o celular do ofendido, passando aos policiais a localização indicada. Contaram que se deslocaram ao local informado, e lá se depararam com o acusado Valdinei na condução do automóvel. Disseram que abordaram o réu, que negou envolvimento com os crimes de roubo e sequestro, afirmando ter sido apenas contratado para transportar a caminhonete. Aduziram ter Validinei indicado o local em que a vítima era mantida pelos criminosos, para onde se dirigiram. Contaram que no local, detiveram Antônio e encontraram o ofendido amarrado, sentado em uma cadeira, tendo Antônio confirmado a prática delitiva.

Lado outro, a vítima efetuou reconhecimento seguro e preciso, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo.

Em delitos patrimoniais a palavra da vítima deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida. Ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova.

Assim, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

1 - ROUBO - PALAVRA DA VITIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - VALOR - RELEVÂNCIA: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. (TJ-SP - APL: 00124275120118260161 SP 0012427-51.2011.8.26.0161, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013).

2 - APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PERPETRADOS EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE RESISTÊNCIA. Artigo 157, § 2º, incisos I, II e V. do CP; artigo 157, § 2º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, do CP; c.c. e artigo 329 do CP. Preliminar. Pedido de reforma da decisão que recebeu o aditamento à denúncia não impugnado pelo apelante no momento oportuno, o que tornou inviável o enfrentamento deste tema pelo MM. Juiz de Primeiro Grau e, consequentemente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Roubo em residência praticado pelo réu e mais três agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade de um casal; seguido de outro roubo, praticado pelo acusado e outro comparsa com emprego de arma contra duas vítimas na garagem de casa na tarde do mesmo dia, após saque bancário de valor considerável, com intervenção imediata da Polícia e recuperação da res. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras dos quatro ofendidos com grande valor probatório, porque respaldadas nos demais elementos dos autos. Reconhecimento seguro do réu como autor de ambos os delitos. Confissão em relação ao segundo crime, corroborada pela apreensão do dinheiro subtraído das vítimas em seu poder. Causas de aumento de pena comprovadas. Palavras das vítimas. Regime prisional mantido. Pedido de detração de pena. Matéria afeta ao Juízo da Execução. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00051192620148260462 SP 0005119-26.2014.8.26.0462, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 04/02/2016, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/02/2016). (grifei)

A versão apresentada pelo acusado Antônio, e também por sua defesa técnica, em sede de memoriais, de que os fatos foram praticados com o intuito de cobrar dívida não paga pelo ofendido não pode ser acolhida. Em primeiro porque as condutas violentas praticadas pelo réu e por seu comparsa não identificado, que amarraram o ofendido, transportaram-no coberto por uma manta em um veículo, mantiveram-no em cativério, atemorizando-o, sem qualquer possibilidade de reação, não se amoldam no tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões. O dolo do réu e de seu comparsa, comprovado nos autos, não foi o de satisfazer pretensão legítima, mas o de subtrair, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel, e o de privar a liberdade com o fim de obtenção de vantagem como resgate. Em segundo, porque não houve comprovação, por parte do réu, da existência de qualquer pretensão legítima, não havendo sequer indícios mínimos a sustentar a alegação isolada do acusado.

Restaram confirmadas as causas de aumento de pena do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima pela prova oral colhida. A vítima narrou terem os fatos sido praticados pelo réu e por um comparsa. Disse que enquanto era transporta no veículo dos criminosos, outro indivíduo desconhecido conduziu sua caminhonete até o cativério. Assim, não há dúvida de que os fatos foram praticados por réu e um comparsa, sendo irrelevante sua não identificação para o reconhecimento da causa de aumento de pena. No que tange à restrição da liberdade, os criminosos abordaram a vítima, subtraíram seu veículo, mantendo-a amarrada em um matagal. Posteriormente, o ofendido foi levado a um barracão, onde o réu Antônio e seu comparsa optaram pela prática de crime diverso (extorsão mediante sequestro). Importante destacar, por fim, que embora a restrição da liberdade não tenha sido capitulada na denúncia, houve sua descrição. É sabido que o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica dada, e, não estando o magistrado adstrito à capitulação jurídica dada pelo Ministério Público, mas aos fatos narrados, possível o reconhecimento da causa de aumento.

Restou comprovada, também, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, tendo sido a arma apreendida e periciada (fls. 287/291).

Por outro lado, não restou demonstrada a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca. Note-se que o ofendido afirmou que a todo momento era ameaçado de morte pelos criminosos, que faziam uso de uma arma de fogo. A vítima não informou ter sido ameaçada com uma arma branca. Vale destacar que embora o ofendido tenha

dito que teve a mão cortada por uma faca, narrou, também, que o corte não foi intencional, e que ocorreu no momento em que os criminosos tentavam cortar as amarras utilizadas para prender suas mãos. Desta forma, não restou demonstrado o uso de uma arma branca para a prática delitiva.

Os crimes de roubo e de extorsão mediante sequestro foram praticados em concurso material.

Deste modo, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência parcial do pedido inicial.

Por outro lado, respeitada a manifestação ministerial final, de rigor a absolvição do réu Antônio em relação ao crime porte ilegal de arma de fogo. Ocorre que, de acordo com as provas produzidas, a arma de fogo apreendida foi utilizada pelo acusado e por seu comparsa não identificado para a prática do crime de roubo e de extorsão mediante sequestro, devendo o crime-meio (porte ilegal de arma de fogo) ser absorvido pelo crime-fim (roubo e extorsão mediante sequestro). Assim, de rigor a absolvição do acusado Antônio em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Por fim, de rigor a absolvição do réu VALDINEI em face de todos os crimes que lhe foram imputados na exordial acusatória.

Ocorre que as provas produzidas em Juízo não foram aptas a demonstrar, de forma cabal, sem qualquer dúvida, a participação de Valdinei nos eventos criminosos narrados na denúncia.

O ofendido, em Juízo, afirmou categoricamente não ter o acusado Valdinei participado dos fatos narrados na denúncia. Disse que ele não participou de sua abordagem, na estrada próxima à sua empresa, e que também não esteve no barracão, onde teve sua liberdade privada. Disse, em Juízo, que o comparsa de Antônio não estava presente entre os indivíduos que lhe foram exibidos, por ocasião da realização do reconhecimento judicial.

Os policiais militares, por sua vez, afirmaram terem surpreendido Valdinei na condução do veículo do ofendido, e que ele, embora tenha negado participação nos crimes de roubo e de extorsão mediante sequestro, indicou o local em que a vítima era mantida em cativeiro.

Desta forma, embora haja indícios de que o réu possa ter participado dos eventos narrados na denúncia, especialmente porque a vítima informou que Antônio e seu comparsa mantinham contato, por telefone, com um terceiro, que participava do evento criminoso, não é possível afirmar, exclusivamente diante das provas produzidas nos autos, que esse comparsa fosse o acusado Valdinei. Vale destacar que os próprios policiais, em Juízo, contaram que o réu, logo que abordado, negou prontamente a prática dos crimes de roubo e de extorsão mediante sequestro, afirmando ter sido contratado apenas para transportar o veículo subtraído da vítima.

A condenação criminal somente pode ser lavrada diante de prova cabal, segura e indubitosa, que não deixe no espírito do julgador qualquer dúvida. Não sendo deste modo, a absolvição é de rigor.

Neste passo, ante ausência de prova segura a amparar a pretensão inicial, a absolvição de Valdinei é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena de Antonio.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da

dosimetria, em relação ao delito de roubo, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, anoto que a atenuante da confissão judicial não pode trazer a pena-base aquém do mínimo legal. Não há agravantes. O réu é primário (fls. 61).

Na terceira fase da dosimetria, reconhecidas duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima), promovo o aumento desta em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ainda na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena pelo emprego da arma de fogo, promovo o aumento desta em 2/3 (dois terços), resultando, em definitivo, em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Neste ponto, cumpre salientar que não há qualquer ilegalidade na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal. Isso porque a regra do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é faculdade do julgador a fim de evitar punição excessiva, a ser aferida no caso concreto. Não se trata de direito subjetivo do réu. No caso dos autos, verifica-se que o réu praticou o crime de roubo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em comparsaria com outros indivíduos, com restrição da liberdade da vítima, tratando-se, pois, de delito gravíssimo, absolutamente compatível com a pena aplicada. Este tem sido o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 472.711, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.12) e pelo Supremo Tribunal Federal (vide ARE 896.843/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe. 23.09.2015).

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, em relação ao delito de extorsão mediante sequestro, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base, em 08 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, anoto que a atenuante da confissão judicial não pode trazer a pena-base aquém do mínimo legal. Não há agravantes. O réu é primário (fls. 61).

Na terceira fase da dosimetria da pena, nada a considerar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial para CONDENAR o réu ANTÔNIO NETO DANIEL DE SOUSA a cumprir a pena privativa de liberdade de em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no patamar mínimo, por ter violado o artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, I, do Código Penal, e a cumprir a pena privativa de liberdade de de 08 (oito) anos de reclusão, por ter violado o artigo 159, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do citado diploma legal. Julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial para, com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal ABSOLVÊ-LO da imputação de violação ao artigo 16, §1º, IV da Lei 10.826/03.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu VALDINEI SOARES DE BARROS, de todas as imputações que lhe foram lançadas na denúncia.

O regime inicial de cumprimento de pena de Antonio será o FECHADO, em face da pena aplicada, nos termos do artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que além do requisito objetivo, é indispensável a aferição de requisitos subjetivos para a progressão de regime, o que não é possível nesse momento.

Em atenção ao disposto nos novos dispositivos legais relativos à prisão e medidas cautelares, introduzidos no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/19, justifico a não possibilidade do réu Antonio aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em liberdade, pelas seguintes razões: Primeiro, anoto que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, caso contrário o réu já teria sido agraciado com liberdade provisória ou mesmo já teria sido a medida extrema substituída por outra medida cautelar; Segundo, ressalto que se trata de crime grave, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, demonstrando dolo intenso dos acusados e maior reprovabilidade de sua conduta; Terceiro, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, soltá-lo, neste momento, com sentença já prolatada, em que há maior grau de certeza acerca de sua culpabilidade, configuraria grave contrassenso, o que não se pode admitir; Quarto, como se trata de crime grave, que fomenta a prática de outros crimes, o estado de liberdade do réu gera enorme perigo à sociedade. Assim, é absolutamente necessária, adequada e recomendável a manutenção da prisão já decretada.

Expeça-se alvaá de soltura clausulado em favor do réu VALDINEI SOARES DE BARROS.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o pagamento e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA